

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 756/2542 บริษัท เถกิง เอ็กซ์เพรส จำกัด โจทก์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
) กับพวก
จำเลย
จำเลยร่วม จำเลย
นาง พรพิกุลหรือลภณพร พิชย พาณิชย์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 850

ป.อ. มาตรา 341

มูลละเมิดคดีนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากโจทก์ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ แก่บุคคลอื่น โดยเป็นเช็คขีดคร่อมและมีคำสั่งห้ามเปลี่ยนมือ แต่เช็คดังกล่าวถูกนำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารจำเลยที่ 1 ในบัญชีจำเลยร่วมซึ่งมิใช่ผู้รับเงินตามเช็คที่โจทก์สั่งจ่าย เป็นการผิดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบ และจำเลยร่วมเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจากบัญชีจำเลยร่วมแล้ว ส่วนคดีที่ โจทก์กับจำเลยร่วมและ น. ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้นสืบเนื่องมาจากจำเลยร่วมและ น. ร่วมกันนำเช็คของโจทก์หลายฉบับรวมทั้งเช็คที่เป็นมูลละเมิดในคดีนี้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร โจทก์จึงดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยร่วมและ น. ฐานฉ้อโกง แล้วมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน อันเป็นเรื่อง ระวังข้อพิพาทในทางอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเป็นความผิด อันยอมความได้และเป็นเรื่องเฉพาะตัวของจำเลยร่วม

และ น. หาได้มีผลถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในคดีนี้ซึ่งมีมูลหนี้มาจาก การละเมิดเป็น
คนละเรื่องกัน จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่พ้น ความรับผิดชอบโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชำระ
เงิน 86,700 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์
จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์รู้การละเมิดตั้งแต่วันที่ธนาคารตามเช็คจ่ายเงินนับถึงวัน
ฟ้องเกินกำหนด 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เรียกนางพรพิกุลหรือลภณพร
พิชยพาณิชย์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า โจทก์กับนายนรินทร์ พิชยพาณิชย์และจำเลยร่วมได้ตกลง
ประนีประนอมยอมความกันแล้ว เมื่อหนี้ประธานได้ระงับไปทั้งหมดแล้ว โจทก์ไม่มี
สิทธินำคดีมาฟ้องอีกค่าเสียหายหากมีก็ไม่เกิน 5,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินจำนวน 64,716
บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า เมื่อจำเลยร่วมและนายนรินทร์ พิษยพาณิชย์ ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์แล้ว จะทำให้มูลหนี้ละเมิดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ระวังไปหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า มูลละเมิดคดีนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากโจทก์ออกเช็คเพื่อชำระหนี้แก่บุคคลอื่น โดยเป็นเช็คขีดคร่อมและมีคำสั่งห้ามเปลี่ยนมือ แต่เชิสดังกล่าวถูกนำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารจำเลยที่ 1 ในบัญชีจำเลยร่วมซึ่งมิใช่ผู้รับเงินตามเช็คที่โจทก์สั่งจ่าย เป็นการผิดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบและจำเลยร่วมเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจากบัญชีจำเลยร่วมแล้วส่วนคดีที่โจทก์กับจำเลยร่วมและนายนรินทร์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้น สืบเนื่องมาจากจำเลยร่วมและนายนรินทร์ร่วมกันนำเช็คของโจทก์หลายฉบับรวมทั้งเช็คที่เป็นมูลละเมิดในคดีนี้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารโจทก์จึงดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยร่วมและนายนรินทร์ฐานฉ้อโกง แล้วมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันดังกล่าวเห็นว่า สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมและนายนรินทร์เป็นเรื่องระงับข้อพิพาทในทางอาญาในความผิดฐานฉ้อโกง อันเป็นความผิดอันยอมความได้ทำให้จำเลยร่วมและนายนรินทร์ไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาต่อไปอันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของจำเลยร่วมและนายนรินทร์หาได้มีผลถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในคดีนี้ซึ่งมีมูลหนี้มาจากการละเมิดจึงเป็นคนละเรื่องกันโดยแท้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และที่ 2 หาได้ระงับไปไม่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่พ้นความผิดต่อโจทก์ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สติดิย์ ไพเราะ-สมลัษณ์ จััดกระบวนพล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ออกเช็คธนาคาร ท. รวม 3 ฉบับ เป็นเช็คขีดคร่อม และมีคำสั่งห้ามเปลี่ยนมือระบุชื่อบริษัท. 1 ฉบับ บริษัท ค.1 ฉบับ และบริษัท ก. 1 ฉบับ และมอบให้แก่พนักงานของโจทก์ เพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่ทั้งสามบริษัทแต่ต่อมาจำเลยร่วมนำเช็คทั้งสามฉบับไปเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยร่วมที่มีอยู่กับจำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการสาขา เพื่อให้เรียกเก็บเงินแทน และธนาคาร ท.จ่ายเงินตามเช็คให้แก่จำเลยที่ 1 ในฐานะตัวแทนเรียกเก็บเงินและจำเลยที่ 1 จ่ายเงินให้แก่จำเลยร่วมไป เมื่อเช็คทั้งสามฉบับเป็นเช็คขีดคร่อมทั่วไป ธนาคาร ท.จึงต้องใช้เงินตามเช็คให้แก่ธนาคารด้วยกันเท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 994 วรรคแรก ธนาคาร ท. จึงจ่ายเงินตามเช็คให้แก่จำเลยที่ 1 ไปโดยชอบ การที่จำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนและเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ผู้เป็นนายจ้างและ ตัวการซึ่งกระทำการในทางการที่จ้างและในกิจการธนาคารพาณิชย์ของจำเลยที่ 1 รับเช็คทั้งสามฉบับจากจำเลยร่วมซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เคยค้ากับจำเลยที่ 1 และเรียกเก็บเงินแทน ทั้งที่เช็คทั้งสามฉบับดังกล่าวระบุชื่อผู้อื่นซึ่งมิใช่จำเลยร่วมเป็นผู้รับเงินและมีคำสั่งห้ามมิให้เปลี่ยนมือ ไม่ปรากฏว่าจำเลยร่วมได้รับโอนเช็คทั้งสามฉบับมาแต่ โดยรูปการและด้วยผลอย่างการโอนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 989 วรรคแรก ประกอบมาตรา 917 วรรคสอง จำเลยร่วมจึงไม่ใช่ผู้รับเงิน

หรือผู้ทรงเช็คทั้งสามฉบับโดยชอบ การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่รับเช็คจาก จำเลยร่วมและเรียกเก็บเงินแทนจึงเป็นการกระทำโดยประมาทและเป็นเหตุให้โจทก์ ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยธนาคาร ท. คิดดอกเบี้ยจากโจทก์ในฐานะลูก หนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีร้อยละ 12 ต่อปีของต้นเงินตามเช็คแต่ละฉบับ นับแต่ วันที่ธนาคาร ท. จ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 1 การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึง เป็นการละเมิดต่อโจทก์และเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจำเลยทั้งสองจึงต้อง ร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ ส่วนคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงที่โจทก์ฟ้องจำเลยร่วม และ น. นั้น นอกจากจะเป็นความผิดอาญาและเป็นความผิดอันยอมความได้แล้ว ยัง เป็นความผิดในทางแพ่งอันเป็นละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย ์ มาตรา 420 ด้วยเช่นกันแต่การกระทำโดยละเมิดของจำเลยร่วมและ น. นั้น มีมูลเหตุจากจำเลยร่วมและ น. จงใจร่วมกันนำเช็คของโจทก์หลายฉบับรวมทั้งเช็คที่ เป็นมูลละเมิดในคดีนี้ไปเรียกเก็บเงิน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการกระทำละเมิดของ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่มีมูลเหตุมาจากการเป็นตัวแทนนำเช็คทั้งสามฉบับในคดีนี้ไป เรียกเก็บเงินจากธนาคาร ท. แทนจำเลยร่วมโดยประมาท ดังนั้นการที่โจทก์กับ จำเลยร่วมและ น. ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยร่วมและ น. ยอม ชำระเงินตามเช็คทุกฉบับรวมทั้งเช็คสามฉบับที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำไปเรียกเก็บ เงินแทนจำเลยร่วมด้วยจึงมีผลเพียงเป็นเหตุให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) และเป็นการ ระงับข้อพิพาทในมูลละเมิดระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมและ น. ที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นไป ด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 850 และต่างได้สิทธิขึ้นใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำต่อกันนั้นตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 852 เท่านั้น ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในมูลละเมิดที่ได้กระทำขึ้นจึงหาระงับไปด้วยไม่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังคง ต้องรับผิดชอบโจทก์คำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้จึงชอบแล้ว สมชายพวงภู